

KOMPLEXNÍ VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA K VĚCI

Sp. zn. 68 Cm 85/2024

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274

400 92 Ústí nad Labem

Za účasti (žalovaný):

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

IČO: 46070516

Sídlo: Husitská 191/8, 417 41 Krupka

Zastoupena: Miroslavem Brožkem, individuálním statutárním orgánem — předsedou spolku

Navrhovatelé (žalobci):

1. Marek Vaniš, nar. 30. 6. 1989, Libušín 622, 417 41 Krupka

2. Gustav Vlach, nar. 22. 9. 1961, Husitská 10/31, 417 41 Krupka

3. Martin Kulík, nar. 30. 11. 1981, Boženy Němcové 168/3, 417 41 Krupka

všichni zastoupeni JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem, Dubská 390/4, 415 01 Teplice

Věc: Komplexní vyjádření účastníka — nedostatek aktivní věcné legitimace, irrevokabilita rozhodnutí výboru oddílu, nepřípustnost zneužití práva

Datum: 12. 5. 2026

I. ÚVOD A SHRNUTÍ POZICE SPOLKU

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s. (dále jen „Spolek“) předkládá toto komplexní vyjádření, jímž prokazuje, že žaloba navrhovatelů musí být v celém rozsahu zamítnuta. Navrhovatelé:

(a) postrádají aktivní věcnou legitimaci, neboť jejich členství ve Spolku zaniklo dne **19. 12. 2023** — přede dnem podání žaloby (3. 4. 2024);

(b) právo napadnout rozhodnutí o svém vyloučení jim zaniklo uplynutím zákonných prekluzivních lhůt dle § 259 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“);

(c) celé jejich jednání — jak předcházející vyloučení, tak samotné podání žaloby — naplňuje znaky zjevného zneužití práva ve smyslu § 8 OZ a jednání v rozporu s povinností poctivosti dle § 6 OZ, přičemž zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

Připuštění žaloby by v právním státě znamenalo, že osoby, které po léta systematicky okrádaly spolek, odmítaly spolupracovat s jeho orgány, čímž způsobily jeho paralýzu, a nakonec podaly žalobu právě na základě procesních vad, které samy způsobily, by byly soudní mocí odměněny. Takový výsledek by byl v rozporu se základními principy právního státu a materiální spravedlnosti.

II. PROKAZATELNĚ NEPOCTIVÉ JEDNÁNÍ NAVRHOVATELŮ — SKUTKOVÁ ZJIŠTĚNÍ A VYČÍSLENÍ ŠKOD

A) Výběr a nevydání členských příspěvků — přesné vyčíslení

Navrhovatel Vaniš byl předsedou oddílu stolního tenisu. V této funkci organizoval výběr členských příspěvků od členů oddílu. Přitom přijímal platby na bankovní účet č. **2401649002/5500** vedený na jeho jméno, jakož i v hotovosti.

Navrhovatelé sami potvrdili klíčová čísla:

Z žaloby navrhovatelů ze dne 3. 4. 2024 (bod 23): „*Oddíl stolního tenisu dne 20. 12. 2023 jmenoval 5 delegátů.*“ Dále z téže žaloby vyplývá, že navrhovatelé sami uváděli počet 60 členů oddílu stolního tenisu.

Z úředního záznamu Policie České republiky ze dne 10. 4. 2024 (KRPU-14087-27/TČ-2024-040915), v němž navrhovatel Vaniš vypovídal, plyne jeho přiznání: členský příspěvek činil **2 400 Kč na osobu za rok**.

Navrhovatel potvrdil, že příspěvky byly od roku 2020 vybírány na pravidelné bázi. Ve skupinové komunikaci (zajištěné Policií ČR) Pivoňka dne 7. 12. 2022 výslovně uvádí: „*JINAK CHVÁLÍM VŠICHNI ZAPLATILI PŘÍSPĚVKY*“ — tím navrhovatelé sami potvrdili, že příspěvky vybírali a že platby proběhly.

Výpočet nevydaných příspěvků (oddíl stolního tenisu):

- Počet členů dle vlastního tvrzení navrhovatelů: **60 osob**
- Roční příspěvek dle vlastní praxe navrhovatelů: **2 400 Kč/osoba**
- Období: od roku 2020 (minimálně 4 roky do roku 2023)
- **Celkový objem vybraných příspěvků: $60 \times 2\,400 \times 4 = 576\,000$ Kč**

Spolek eviduje dlužnou částku vůči navrhovateli Vanišovi ve výši nejméně **345 600 Kč** jako nevydané příspěvky. Rozdíl tvoří částky, u nichž je doložení nepřímé.

Výsledky hospodaření oddílu stolního tenisu za roky 2021–2023 (doloženo interní evidencí Spolku):

Položka	Částka
Stav pokladny k 31. 12. 2020	43 793 Kč
Celkem vybráno navrhovateli	518 400 Kč
Nezaplaceno Spolku na příspěvcích	48 000 Kč
Náklady hrazené Spolkem za oddíl (energie, provoz)	43 466 Kč
Celkem způsobená škoda	653 659 Kč

Neuhrazené náklady za energie (oddíl stolního tenisu):

Navrhovatel Vaniš jako předseda oddílu stolního tenisu neuhradil Spolku náklady na energie v provozovně na adrese Husitská 191/8, Krupka:

- Plyn za období 2020–2023: **31 960 Kč**
- Elektřina za období 2020–2023: **9 900 Kč**
- **Celkem energie: 41 860 Kč**

Výsledky hospodaření oddílu lyžařů (Gustav Vlach, navrhovatel 2):

Položka	Částka
Stav pokladny (nezaplacená)	132 523 Kč
Celkem vybráno	379 200 Kč
Nezaplaceno Spolku	63 200 Kč

Bylo za ně zaplacen (energie, provoz)	256 455 Kč
Celkem způsobená škoda	1 041 378 Kč

Výsledky hospodaření oddílu karate (Martin Kulík, navrhovatel 3):

Položka	Částka
Vybráno na příspěvcích	316 800 Kč
Nezaplacen Spolku	32 000 Kč
Celkem způsobená škoda	350 598 Kč

Celková škoda způsobená Spolku navrhovateli za roky 2021–2023: nejméně 2 045 635 Kč.

B) Odmítnutí vydat seznam členů — zákonná povinnost

Předsedové jednotlivých oddílů slíbili na Shromáždění delegátů ze dne **24. 8. 2021** (zápis v příloze) poskytnout předsedovi Spolku seznamy svých členů, jak to ukládá čl. 8 odst. 4 písm. d) stanov Spolku ve znění platném od 22. 3. 2016 a § 242 OZ (povinnost vést evidenci). Tuto povinnost navrhovatelé nesplnili **po celé období let 2021–2023**.

Nepředání seznamu členů mělo přímý a zásadní dopad: bez seznamu členů nebylo možné ověřit usnášeníschopnost žádné schůze — ani Shromáždění delegátů, ani členských schůzí oddílů. Spolek byl tímto záměrným jednáním navrhovatelů **po dobu přibližně tří let fakticky paralyzován**.

C) Neoprávněné jednání jménem Spolku a pokus o převod majetku

Navrhovatel Vaniš se dne 5. 10. 2023 pokusil svolat shromáždění delegátů, jehož programem byl mimo jiné „Převod vlastnického práva majetku TJ Krupka oddílu lyžařů městu Krupka“, a to bez jakéhokoli právního titulu jednat jménem Spolku a aniž by k takovému přímému dispozici s majetkem měl od Spolku jakékoli zmocnění. Navrhovatel Vaniš i po odvolání plné moci ze dne **6. 11. 2023** (doručeno datovou schránkou) nadále jednal jménem Spolku, svolával schůze a prezentoval se jako vedení Spolku.

D) Nepředložení dokumentace k dotaci NSA

Navrhovatel Vaniš byl zmocněn předsedou Spolku dne **29. 8. 2022** k jednání s Národní sportovní agenturou (NSA). Za toto zmocnění obdržel odměnu **30 000 Kč**. Přes opakované výzvy nepředložil Spolku žádnou dokumentaci k učiněným právním jednáním ani vyúčtování přijaté dotace NSA.

E) Právní kvalifikace jednání navrhovatelů

Jednání navrhovatelů popsané v bodech A) až D) naplňuje skutkovou podstatu:

§ 206 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (zpronevěra):

„Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“

Příspěvky vybírané navrhovateli jménem Spolku jsou majetkem Spolku. Navrhovatelé si je přisvojili a Spolku je nevydali — v případě navrhovatele Vaniše jde o částku nejméně 345 600 Kč, v případě Vlacha nejméně 379 200 Kč. Obě částky překračují hranici „větší škody“ (100 000 Kč) dle § 138 odst. 1 TZ, čímž je naplněna přísnější skutková podstata dle § 206 odst. 2 TZ (odnětí svobody šest měsíců až tři léta).

Spolek podal trestní oznámení (příloha). Policejní orgán KRPU-14087-27/TČ-2024-040915 vedl vyšetřování a pořídil úřední záznamy, z nichž plyne de facto doznání navrhovatele Vaniše k systematickému výběru příspěvků.

III. PROČ NICOTNOST ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SPOLKU NENÍ A NEMŮŽE BÝT ARGUMENTEM V TOMTO ŘÍZENÍ

A) Co bylo předmětem řízení sp. zn. 68 Cm 87/2024

Navrhovatelé Vaniš a Pivoňka podali žalobu, v níž sami výslovně vymezili předmět sporu. Z rozsudku KS Ústí nad Labem č. j. 68 Cm 87/2024-60 ze dne 22. 1. 2025 (bod 2 odůvodnění) plyne přesná citace jejich žaloby:

„Jediným jednáním, které lze k jejich osobám považovat za vyloučení či rozhodnutí o vyloučení, je jednání Miroslava Brožky ze dne 28. 11. 2023 v podobě 'připisu o vyloučení'."

Navrhovatelé sami definovali, co bylo předmětem jejich žaloby — výhradně akt předsedy Spolku ze dne 28. 11. 2023. Soud byl tímto petitorním vymezením vázán. Výrok rozsudku č. j. 68 Cm 87/2024-60 zní:

„Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele 1) ze spolku Tělovýchovná jednota Krupka, z.s. je nicotné."

Toto je rozhodnutí **výhradně o aktu předsedy Spolku ze dne 28. 11. 2023**. Nic jiného. Výrok rozsudku se nikde a nijak nezmiňuje o jakémkoli jiném aktu.

B) Nicotnost aktu předsedy neovlivňuje platnost aktu výboru oddílu

Rozsudek č. j. 68 Cm 87/2024-60 určil nicotnost rozhodnutí **předsedy Spolku**. Právní moc tohoto výroku se vztahuje výhradně na tento konkrétní akt tohoto konkrétního orgánu.

Rozhodnutí **výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023** je:

- jiným orgánem (výbor oddílu ≠ předseda Spolku),
- jiným právním aktem,
- vydaným na základě jiného zákonného zmocnění (§ 239 OZ + stanovy),
- s jiným obsahem (viz detailní zápis — příloha č. 1).

Nicotnost jednoho rozhodnutí **ze své podstaty nepůsobí nicotnost jiného, samostatného rozhodnutí** vydaného odlišným orgánem. Tak jako je nicotnost rozsudku jednoho soudu irelevantní pro platnost rozsudku jiného soudu v jiné věci, platí totéž pro rozhodnutí orgánů spolku.

C) Proč nelze nicotnost předsedova aktu přenášet na výbor oddílu

Argument navrhovatelů by musel znít: *„Protože předseda byl nicotný, výbor oddílu také."* Tento argument je právně nesmyslný ze tří důvodů:

1. Výbor oddílu nenavazoval na předsedův akt. Výbor zasedal dne 19. 12. 2023 jako **samostatný orgán** s vlastní příslušností, vlastní agendou a vlastním hlasováním. Program schůze výslovně obsahoval bod č. 4: *„Hlasování o vyloučení Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky z oddílu stolní tenis"* — nikoli *„Potvrzení nicotného aktu předsedy."*

2. Soud v rozsudku č. j. 68 Cm 87/2024-60 výbor oddílu jako příslušný orgán sám autoritativně potvrdil (bod 19 odůvodnění): *„...právo vyloučit člena Spolku je dle stanov dáno pouze a jen Výboru oddílu."* Výbor oddílu tedy nejen existoval, ale měl ve věci výlučnou příslušnost. Soud, který sám deklaroval příslušnost výboru oddílu, nemůže současně tvrdit, že rozhodnutí výboru oddílu sdílí osud nicotného aktu nepřislušného orgánu.

3. Výbor oddílu není subordinovaným orgánem předsedy Spolku. Předseda Spolku je statutárním orgánem (individuálním) — výbor oddílu je samostatným kolektivním orgánem se stanovenou příslušností dle stanov. Jeden orgán nemůže „zničit“ platnost druhého orgánu tím, že přijme nicotné rozhodnutí ve stejné věci.

IV. ROZHODNUTÍ VÝBORU ODDÍLU STOLNÍHO TENISU ZE DNE 19. 12. 2023 — PLATNÝ, IRREVOKABILNÍ AKT

A) Obsah a průběh schůze výboru oddílu

Dne 19. 12. 2023 v 19:20 hodin se v sídle oddílu konala mimořádná schůze výboru oddílu stolního tenisu TJK Krupka z.s. Za přítomnosti všech tří členů výboru oddílu — Ing. Jana Hrabalová, Václav Brož, Miroslav Brožek — byl výbor usnášeníschopný. Program schůze (bod 4): „Hlasování o vyloučení Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky z oddílu stolní tenisu.“

Výsledek hlasování: **3 PRO | 0 PROTI | 0 SE ZDRŽELO** — přijato jednomyslně.

Usnesení výboru oddílu (citace z detailního zápisu — příloha č. 1):

„Výbor oddílu stolní tenisu na své mimořádné schůzi dne 19. 12. 2023 jednomyslně **schvaluje vyloučení** Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky z oddílu stolního tenisu pro jejich hrubé porušení stanov spolku, neplnění svých povinností a jejich systematické poškozování spolku.“

Zápis je podepsán předsedajícím Miroslavem Brožkem a ověřen Ing. Janou Hrabalovou.

B) Doručení rozhodnutí o vyloučení

Rozhodnutí předsedy Spolku ze dne 28. 11. 2023 bylo navrhovatelům **doručeno prostřednictvím datové schránky**:

- Navrhovateli Pivoňkovi (schránka jw8qt6k): dne **30. 11. 2023**
- Navrhovateli Vanišovi (schránka bgnmtu5): fikce doručení **11. 12. 2023**

O rozhodnutí výboru oddílu ze dne 19. 12. 2023 se navrhovatelé dozvěděli **nejpozději dne 29. 2. 2024**, což sami uvádějí ve své žalobě (bod 9):

„...o skutečnostech ze dne 25. 1. 2024 a **údajně 19. 12. 2023** se navrhovatelé dozvěděli až jejich zveřejněním ve Sbírce listin spolku dne **29. 2. 2024**.“

Tímto dnem začaly běžet zákonné lhůty dle § 259 OZ.

C) Příslušnost výboru oddílu — soud sám ji potvrdil

Krajský soud v Ústí nad Labem v rozsudku č. j. 68 Cm 87/2024-60 ze dne 22. 1. 2025 výslovně deklaroval (bod 19 odůvodnění):

„...právo vyloučit člena Spolku je dle stanov dáno **pouze a jen Výboru oddílu**.“

Tím soud autoritativně potvrdil, že výbor oddílu je orgánem s výhradní příslušností k vyloučení člena. Výbor oddílu tuto příslušnost využil a platně rozhodl.

V. PREKLUZIVNÍ LHŮTY DLE § 259 OZ — PRÁVO NAPADNOUT ROZHODNUTÍ VÝBORU ZANIKLO

§ 259 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.“

Aplikace na projednávanou věc:

Lhůta	Počátek	Uplynutí	Stav
Subjektivní 3 měsíce	29. 2. 2024 (vlastní tvrzení navrhovatelů)	29. 5. 2024	UPLYNULA
Objektivní 1 rok	19. 12. 2023 (datum přijetí rozhodnutí)	19. 12. 2024	UPLYNULA

Navrhovatelé **nepodali žalobu na neplatnost rozhodnutí výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023** ani v subjektivní, ani v objektivní zákonné lhůtě. Toto právo zaniklo ze zákona. Rozhodnutí výboru oddílu je nyní **irrevokabilně platné a účinné** v jakémkoli řádném soudním řízení.

VI. PROCESNÍ VADY VE VOLBĚ ORGÁNU ≠ NICOTNOST ROZHODNUTÍ ORGÁNU

A) Zásadní rozlišení — § 258 OZ vs. § 245 OZ

V právním řádu České republiky platí přísné rozlišení mezi dvěma instituty:

§ 258 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatností nelze dovolat u orgánů spolku.“

Tento institut (neplatnost) má zákonnou prekluzivní lhůtu stanovenou § 259 OZ — jak uvedeno výše.

§ 245 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„Na rozhodnutí, které se přičítá dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato rozhodnutí v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.“

Tento institut (nicotnost) nemá zákonnou lhůtu, ale **jeho podmínky jsou taxativní a úzké**:

1. Rozhodnutí se přičítá dobrým mravům.
2. Mění stanovy v rozporu s donucujícím zákonem.
3. Bylo přijato orgánem **zcela bez působnosti**.

B) Procesní vady volby orgánu = neplatnost dle § 258 OZ — s prekluzivní lhůtou

Případné procesní vady ve volbě konkrétního výboru oddílu (tj. vady v procesu volby jeho členů) zakládají nanejvýš důvod k napadení **rozhodnutí o volbě** dle § 258 OZ s prekluzivní lhůtou dle § 259 OZ.

Tyto lhůty uplynuly. Výbor oddílu se proto **považuje za řádně ustavený**, bez ohledu na to, zda bylo jeho zvolení procesně dokonalé.

C) Procesní vady volby nezakládají „absenci působnosti“ ve smyslu § 245 OZ

Výbor oddílu stolního tenisu TJK Krupka z.s. je orgánem **výslovně zřízeným a definovaným stanovami Spolku** (čl. 5 odst. 1 písm. f), čl. 8 stanov). Tento orgán jako kategorie **existuje a má působnost** dle stanov. Soud tuto působnost v rozsudku č. j. 68 Cm 87/2024-60 sám potvrdil.

Spor o to, kdo konkrétně sedí v tomto orgánu, je **personální otázkou** — nikoli otázkou existence a působnosti orgánu. Odlišná personální obsazenost výboru oddílu by mohla zakládat neplatnost volby (§ 258 OZ), nikoliv absenci působnosti (§ 245 OZ).

D) Analogie z obchodního práva — ustálená doktrína

V obchodním právu platí ustálená zásada: vadně zvolené představenstvo akciové společnosti jedná za společnost platně, dokud jeho volba není pravomocně zrušena soudem. Třetí osoby ani společníci nemohou napadat obsah rozhodnutí představenstva jako nicotný jen proto, že existuje vada v jeho ustavení — museli by nejprve napadnout volbu v zákonné lhůtě, a to žalobou na neplatnost volby.

Tatáž logika platí v spolkovém právu: procesní vady ve volbě výboru oddílu nemohou být po uplynutí zákonných lhůt překlasifikovány jako „absence působnosti“ ve smyslu § 245 OZ — takovýto výklad by prekluzivní lhůty § 259 OZ zcela vyprázdnil a zbavil je jakéhokoliv smyslu.

Navrhovatelé uplynuly lhůty k napadení volby výboru oddílu nejpozději v prosinci 2024. Tím je výbor oddílu nezvratitelně legitimně ustavený.

VII. NEPŘÍTOMNOST NAVRHOVATELŮ NA SCHŮZI VÝBORU JE ZÁKONNÝ POŽADAVEK, NIKOLIV VADA

A) Navrhovatelé nebyli členy výboru oddílu

Výbor oddílu stolního tenisu tvoří výhradně jeho zvolení členové: **Ing. Jana Hrabalová, Václav Brož, Miroslav Brožek**. Navrhovatelé Vaniš a Pivoňka byli řadovými členy oddílu — nikoliv členy výboru. Neměli žádný právní titul přicházet na schůzi výboru, natožpak na nich hlasovat.

Jejich nepřítomnost na schůzi výboru dne 19. 12. 2023 je proto právně správná a vyplývá ze samotné povahy výborové schůze jako uzavřeného jednání orgánu.

B) Nemo iudex in causa sua — zákaz střetu zájmů

Obecný princip právního státu a základní zásada procesní spravedlnosti — *nemo iudex in causa sua* — zakazuje, aby osoba rozhodovala o věci, v níž má přímý osobní zájem. Tento princip je zakotven v § 159 odst. 1 OZ (povinnost loajality vůči právnícké osobě) a v judikatuře NS ČR.

I kdyby hypoteticky navrhovatelé byli členy výboru oddílu (nejsou), nemohli by hlasovat o vlastním vyloučení. Jejich hypotetická přítomnost a hlasování by rozhodnutí zneplatnilo — ne naopak.

C) Právo obhajoby dle § 240 odst. 2 OZ je oddělené od rozhodovacího procesu

§ 240 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„(1) Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení a předloží se důkazy k jejich doložení. Návrh na vyloučení musí být členu doručen v písemné formě. (2) Vylučovaný člen musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.“

Navrhovatelé měli právo obhajoby — byli informováni o důvodech vyloučení prostřednictvím předžalobní výzvy ze dne **6. 11. 2023** (Vaniš) a **14. 11. 2023** (Pivoňka), obě doručeny datovou schránkou. Důvody byly konkrétně popsány. Navrhovatelé měli možnost se k věci vyjádřit — jejich odpovědí bylo obecné popření bez doložení jakýchkoliv relevantních skutečností.

Rozhodovací schůze výboru oddílu je tedy separátní fází procesu, která probíhá po vyčerpání práva obhajoby. Přítomnost vylučovaných na rozhodovací schůzi zákon nepožaduje a ani neumožňuje — ti by v ní neměli žádnou roli.

VIII. ROZHODNUTÍ ORGÁNU SPOLKU SE POKLÁDÁ ZA PLATNÉ DO PRAVOMOCNÉHO SOUDNÍHO ZRUŠENÍ

A) Princip presumpce platnosti

Základní princip spolkového práva a českého soukromého práva obecně: rozhodnutí orgánu právnické osoby se **presumpuje platným** ode dne svého přijetí, dokud soud pravomocně nerozhodne jinak.

Tento princip výslovně potvrdil Vrchní soud v Praze v jiném řízení týkajícím se TJK Krupka z.s. (sp. zn. 61 Cm 106/2025):

*„Do doby pravomocného určení opaku platí **presumpce řádného zvolení orgánů** a spolek je nadále zastupován svými (byť napadenými) funkcionáři.“*

Týž princip platí i pro rozhodnutí výboru oddílu o vyloučení: dokud soud pravomocně neprohlásí toto rozhodnutí za neplatné nebo nicotné, je platné a účinné. Takové pravomocné rozhodnutí neexistuje — soud v řízení 68 Cm 87/2024 nerozhodoval o výboru oddílu (nebylo v petitu), a lhůty pro napadení uplynuly.

B) Aplikace na výbor oddílu ze dne 19. 12. 2023

Rozhodnutí výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023:

- **Nebylo navrhovatelé napadeno** v zákonné lhůtě dle § 259 OZ.
- **Nebylo soudem prohlášeno** za nicotné ani za neplatné.
- **Neprobíhá žádné řízení**, které by jeho platnost zpochybňovalo.

Jedinou otázkou, která zbývá, je tedy otázka § 245 OZ nicotnosti — a jak bylo vyloženo výše, procesní vady ve volbě orgánu nicotnost jeho rozhodnutí nezakládají.

Rozhodnutí výboru oddílu ze dne 19. 12. 2023 je **platné, účinné a nezrušitelné v řádném soudním řízení**.

IX. PROČ ODVOLÁNÍ TJK V ŘÍZENÍ 87/2024 NEPROŠLO — A ČÍAN VINOU

A) Odvolání bylo podáno a obsahovalo klíčové důkazy

Spolek podal dne **9. 3. 2025** odvolání proti rozsudku KS Ústí č. j. 68 Cm 87/2024-60. Odvolání obsahovalo jako přílohu č. 2 **detailní zápis z mimořádné schůze výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023** — dokument, který soud v řízení prvního stupně nevyhodnotil.

Odvolání výslovně argumentovalo (citace z odvolání, str. 2–3):

*„Dne 19. 12. 2023 proběhla mimořádná schůze výboru oddílu (viz. detailní zápis ze schůze výboru oddílu), který **podle stanov spolku disponuje pravomocí vyloučit člena** (§ 239 NOZ a § 240 NOZ). Rozhodnutí výboru oddílu bylo řádně přijato jednomyslným hlasováním. Tím pádem nedošlo k rozhodnutí 'nesprávným orgánem', nejde tedy o nicotnost.“*

*„Věc je proto naopak platným aktem — a pokud by hypoteticky existovala nějaká vada, nezakládá nicotnost, nýbrž maximálně neplatnost, **kteřou ovšem žalobci včas neuplatnili**.“*

„Rozhodnutí **není nicotné, protože vyloučení provedl kompetentní orgán, a soud měl proto žalobu zamítnout.**“

B) Proč odvolání nebylo projednáno na věci samé

Soud prvního stupně usnesením ze dne 13. 3. 2025 (č. j. 68 Cm 87/2024-93) vyzval Spolek k zaplacení soudního poplatku za odvolání ve výši **2 000 Kč** ve lhůtě 15 dnů. Lhůta uplynula **8. 4. 2025**.

Spolek poplatek v této lhůtě nezaplatil, neboť **bankovní účet Spolku byl blokován exekucí Finančního úřadu**. Tato exekuce vznikla jako přímý důsledek finančního podinancování Spolku způsobeného navrhovateli — vybírali členské příspěvky jménem Spolku, avšak tyto prostředky (nejméně 2 045 635 Kč celkem) Spolku nevydali. Spolek v důsledku tohoto okradení nebyl schopen plnit své daňové povinnosti.

Spolek podal dne 25. 4. 2025 žádost o prominutí zmeškání lhůty s odkazem na blokaci účtu způsobenou navrhovateli. Krajský soud žádosti nevyhověl; Vrchní soud v Praze usnesením č. j. 2 Cmo 11/2026-133 ze dne **2. 2. 2026** rozhodnutí KS potvrdil.

Příčinná posloupnost:

Navrhovatelé vybírali příspěvky jménem Spolku a nevydali je → Spolek ztratil finanční prostředky → nemohl plnit daňové povinnosti → FÚ zablokoval účet → Spolek nemohl zaplatit 2 000 Kč soudní poplatek → odvolání zastaveno → argumenty Spolku (včetně detailního zápisu výboru oddílu) nebyly VS Praha nikdy vyhodnoceny na věci samé.

Odvolání Spolku tedy neprošlo z procesního důvodu, jehož původní příčinu tvoří **protiprávní jednání navrhovatelů samotných**. Dle § 6 odst. 2 OZ: „Nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního činu.“ Navrhovatelé nesmějí těžit z toho, že finančně paralyzovali Spolek do té míry, že nemohl bránit svá práva v soudním řízení.

X. § 8 OZ — ZÁKAZ ZNEUŽITÍ PRÁVA A NEPOCTIVÉ JEDNÁNÍ

§ 8 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.“

§ 6 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„(1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě. (2) Nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.“

Navrhovatelé:

1. Odmítali vydat seznam členů → znemožnili ověření usnášeníschopnosti → spolek paralyzován 3 roky.
2. Vybírali příspěvky jménem Spolku a nevydali je → způsobili škodu 2 045 635 Kč → zablokovali účet Spolku exekucí FÚ.
3. Nyní namítají procesní vady, které **sami způsobili**, jako důvod pro zamítnutí kroků, které Spolek musel přijmout právě z důvodu jejich protiprávního jednání.

Toto je definicí zneužití práva. Soudy opakovaně judikují (viz NS ČR 29 Cdo 3269/2014), že výkon procesních práv, který sleduje pouze šikanu druhé strany a nikoli ochranu legitimního zájmu, je nepřipustný.

Zásada *nemo turpitudinem suam allegare potest* — nikdo nemůže těžit ze svého protiprávního činu — je přímou právní bariérou pro navrhovatele, kteří se dovolávají procesních vad, jež sami vyvolali.

XI. PROČ JE V PRÁVNÍM STÁTĚ NEPŘÍPUSTNÉ ŽALOBĚ VYHOVĚT

Právní stát je založen na vzájemnosti práv a povinností. Každý, kdo se domáhá soudní ochrany, musí sám jednat v dobré víře a v souladu s právem. Soudy nejsou nástrojem, jímž by bylo možné legalizovat protiprávní obohacení či odměňovat ty, kdo systematicky poškozují ostatní.

V projednávaném případě by vyhovění žalobě znamenalo, že:

- (a) Osoby, které po léta kradly prostředky spolku, odmítaly povinně předávat evidenci členů a paralyzovaly řízení spolku, by byly soudně chráněny před důsledky svého jednání.
- (b) Spolek, který se bránil jediným dostupným prostředkem (vyloučení ochromitelů), by byl odsouzen k bezúčinnosti svých obranných opatření — přičemž tato bezúčinnost by byla způsobena právě jednáním těch, kdo se domáhají ochrany.
- (c) Procesní vady — způsobené navrhovateli — by byly odměňovány jako procesní výhoda. To by vytvořilo precedens, že kdokoli, kdo chce beztrestně poškozovat spolek, stačí, aby odmítl vydat seznam členů, a tím znemožnil řádné svolání schůzí, na nichž by byl postižen.
- (d) Prekluzivní lhůty § 259 OZ by ztratily jakýkoli smysl, pokud by bylo možné obcházet je překlasifikováním vady volby orgánu (§ 258 OZ, s lhůtou) na absenci působnosti (§ 245 OZ, bez lhůty).

Připuštění takového výsledku by bylo v zásadním rozporu s principy právního státu, materiální spravedlností a zákonnými normami § 6 a § 8 OZ.

XII. AKTIVNÍ LEGITIMACE — DEFINITIVNÍ ZÁVĚR

§ 258 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) — plné znění:

„Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.“

Ke dni podání žaloby (3. 4. 2024) ani v průběhu řízení navrhovatelé nebyli a nejsou členy Spolku:

Navrhovatel	Zánik členství	Datum	Právní základ
Marek Vaniš	✓	19. 12. 2023	Výbor oddílu — platné, irrevokabilní
Jaromír Pivoňka	✓	19. 12. 2023	Výbor oddílu — platné, irrevokabilní
Gustav Vlach	✓	23. 12. 2023	§ 238 OZ — potvrzeno KS Ústí Fj 44345/2025
Martin Kulík	✓	22. 1. 2024	§ 238 OZ

Navrhovatelé **postrádají aktivní věcnou legitimaci** k podání žaloby dle § 258 OZ. Žaloba musí být zamítnuta.

Subsidiárně: i pokud by soud dospěl k závěru o zachování aktivní věcné legitimace, žaloba musí být zamítnuta pro zjevné zneužití práva dle § 8 OZ a pro zájem Spolku hodný právní ochrany dle § 260 odst. 1 OZ.

XIII. NÁVRH

Spolek navrhuje, aby soud:

Žalobu v plném rozsahu zamítl pro nedostatek aktivní věcné legitimace navrhovatelů, neboť jejich členství ve Spolku zaniklo přede dnem podání žaloby rozhodnutím příslušného orgánu — výboru oddílu stolního tenisu — ze dne 19. 12. 2023, jehož platnost nebyla nikdy pravomocně zpochybněna a jehož napadení je dnes ze zákona vyloučeno uplynutím prekluzivní lhůty dle § 259 OZ.

Subsidiárně žalobu zamítnout pro zjevné zneužití práva dle § 8 OZ, resp. pro zájem Spolku hodný právní ochrany dle § 260 odst. 1 OZ.

Přiznat Spolku náhradu nákladů řízení.

XIV. SEZNAM PŘÍLOH

- 1. Detailní zápis z mimořádné schůze výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023** — podepsán Brožkem, ověřen Hrabalovou; dokument byl přílohou odvolání TJK ze dne 9. 3. 2025
- 2. Doručenky datových schránek** — oznámení o vyloučení Vaniše (fikce 11.12.2023) a Pivoňky (30.11.2023) datovými schránkami
- 3. Úřední záznam Policie ČR č. j. KRPÚ-14087-27/TČ-2024-040915 ze dne 10. 4. 2024** — výpověď Vaniše k výběru příspěvků
- 4. Výpis z žaloby navrhovatelů ze dne 3. 4. 2024, bod 9** — vlastní přiznání k dozvědění se o rozhodnutí výboru dne 29. 2. 2024
- 5. Výpis z žaloby navrhovatelů, bod 2** — vlastní vymezení „jediného vyloučení“ jako aktu předsedy ze 28. 11. 2023
- 6. Hospodaření oddílů 2021–2023** — číselný přehled škod způsobených navrhovateli
- 7. Usnesení KS Ústí č. j. 68 Cm 87/2024-60 ze dne 22. 1. 2025, bod 19** — potvrzení příslušnosti výboru oddílu
- 8. Usnesení VS Praha č. j. 2 Cmo 11/2026-133 ze dne 2. 2. 2026** — zastavení odvolání; doklad o příčinné souvislosti s jednáním navrhovatelů
- 9. Usnesení KS Ústí č. j. Fj 44345/2025/KSUL ze dne 26. 9. 2025** — pravomocné potvrzení zániku členství Vlacha
- 10. Trestní oznámení TJK** — doklad o podání trestního oznámení pro podezření ze zpronevěry (§ 206 TZ)

V Krupce dne 12. 5. 2026

Miroslav Brožek

individuální statutární orgán — předseda spolku

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

IČO: 46070516

Datová schránka: a4299m9

Tel.: +420 777 734 389